

Zápisnica z I. rokovania Stavebnej komisie dňa 04.09. 2023

Prítomní členovia: Erich Kadnár - predseda stavebnej komisie
Stanislav Zajac - poslanec obecného zastupiteľstva
Mária Kačeríková – člen stavebnej komisie
Bc. Milan Zajac - člen stavebnej komisie
Bc. Jozef Zamiška – člen stavebnej komisie
Stanislav Krišica – člen stavebnej komisie

V úvode predseda SK (stavebnej komisie) Erich Kadnár privítal na I. zasadnutí SK starostku obce Horný Vadičov Mgr. Vieru Leu Slivkovú a zástupcu firmy FYM ARCHITECTURE s.r.o. Bratislava, ktorá je úspešným uchádzačom z výberového konania na spracovanie a riadenie agendy prijatia ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE. Následne predseda SK oznámil členom program rokovania a predstavil rokovací poriadok, vrátane termínov nasledujúcich zasadnutí SK do konca kalendárneho roka 2023. Formou vzájomnej diskusie a hlasovaním boli prerokované nasledujúce body a úlohy zasadnutia:

- **k bodu 2. Štatút SK**
 - význam zriadenia SK, ako poradného orgánu pre Obecné zastupiteľstvo (OZ) a starostku obce. V rámci svojej pôsobnosti a v súlade s prijatým štatútom bude SK poslancom OZ predkladať svoje stanoviská a uznesenia
Stavebná komisia schválila štatút svojej činnosti.
- **k bodu 3. Plán činnosti komisie do konca roku 2023**
 - SK schválila plán činnosti do konca roku 2023, termíny stretnutí aj hlavné oblasti činnosti – spolupráca na spracovávaní ÚP, obecný vodovod, stavebná činnosť v obci, príprava zimnej údržby, riešenie technického stavu bytových domov 651 a 652
 - členovia SK sa zhodli na potrebe aktualizácie kontaktov (mobil, mail) okontakt na správcu miestnych tokov (SVP š.p.)
 - komisia bude vždy prizývať na svoje zasadnutia pracovníka Spoločného stavebného úradu Bc. Čierňavu
 - Obecný vodovod – na zasadnutie v októbri pozve ľudí, ktorí môžu pomôcť so spracovaním podkladov pre pasportizáciu jednotlivých úsekov, resp. vetiev obecného vodovodu, za účelom zistenia jeho skutkového technického stavu
Stavebná komisia schválila plán činnosti do konca roku 2023.
- **k bodu 4. Územný plán obce a bodu 5. Rozhodnutie o stavebnej uzávere**
 - veľmi podrobná a argumentačná bola rozprava k spracovávaniu Územnému plánu obce Horný Vadičov ako aj k možnosti vyhlásenia stavebnej uzávery.
Na rokovaní komisie bol prítomný aj zástupca spoločnosti FYM ARCHITECTURE s.r.o. Ing. Daniel Hladniš. Predstavil profil spoločnosti, ako úspešného uchádzača Verejného obstarávania na dodávateľa spracovania kompletnej agendy ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE (ÚPO). Zároveň Ing. Hladniš požiadal o doplnenie potrebných podkladov v nadväznosti na mĺlniky – jednotlivé termíny uvedené v ZoD tak, aby bolo možné dodržanie časového harmonogramu prijatia ÚPO. Vo vzájomnej diskusii sa postupne dohodli formy a možnosti vzájomnej komunikácie a spolupráce. Pre vzájomnú komunikáciu medzi SK

a p. Hladnišom, bude zriadený spoločný CLOUD, kde budú priebežne ukladané všetky dokumenty pre sprehľadnenie priebehu celého projektu ÚPO. Do 30.09. 2023 je potrebné zo strany SK a OZ Horný Vadičov poslať uvedenej spoločnosti všetky dostupné podklady a dokumenty pre spracovanie ÚPO, ktoré sa nachádzajú v archíve OcÚ. V prípade, že niektoré dokumenty nie sú k dispozícii SK sa pokúsi získať ich u prevádzkovateľov jednotlivých sietí. V bode 5. bolo po vzájomnom prediskutovaní už realizovanej stavebnej činnosti v obci ako aj nových zámerov jednoglasne prijaté uznesenie k vyhláseniu stavebnej uzávery pre extravilán obce Horný Vadičov.

Stavebná komisia vzala na vedomie informáciu o UPN.

Stavebná komisia prijala uznesenie k vyhláseniu stavebnej uzávery v extraviláne obce.

- k bodu 6. Prerokovanie situácie investičného zámeru na Košariskách – p. Kaper a spol.
 - SK v ďalšom bode programu svojho zasadnutia si vypočula argumenty spoluvlastníkov parcely CKN 1096/2 a to p. Kaperu, p. Harceka a p. Šarinu (majiteľ RK – ROSA) vo veci vykonaných terénnych úprav na predmetnej parcele o výmere cca 11 tis. m², na ktoré nemali príslušné povolenia. Celému vypočutiu predchádzalo šetrenie členmi SK aj za prítomnosti starostky obce priamo na mieste, dňa 16.08.2023 a to za účelom vykonania obhliadky úprav obecnej cesty CKN 2801. SK má zato, že spoluvlastníci parcely CKN 1096/2 vykonali úpravy obecnej cesty, vrátane terénnych úprav na parcele 1096/2 a rozkopávok cesty pre vedenie NN kábla v rozpore s platným povolením na úpravu cesty CKN 2801 a bez potrebných povolení na výrub stromov, zemných prác na parcele CKN 1096/2. Z tohto dôvodu SK prijala uznesenie, v ktorom žiada o okamžité zastavenie všetkých prác na uvedených parcelách. Zároveň SK žiada o vykonanie Štátneho stavebného dohľadu pre preskúmanie splnenia podmienok a platnosti povolení na realizáciu všetkých terénnych úprav, zemných prác a úprave povrchu nie len obecnej cesty CKN 2801, ale aj CKN 1096/2. Do dňa výkonu Štátneho stavebného dohľadu všetci traja spolumajitelia potvrdili ústne pred komisiou, že žiadne ďalšie práce na uvedených parcelách nebudú vykonávané.

Stavebná komisia prijala uznesenie k okamžitému zastaveniu všetkých prác na dotknutých nehnuteľnostiach a žiada vykonanie Štátneho stavebného dohľadu.
- k bodu 7. Žiadosť p. Ing. Monika Staroňová, k bodu 8. Žiadosť p. Jozef Bujňák(Východniar, s.r.o.), 9. Žiadosť p. Kubík, k bodu 10. List p. Pavlusík
 - SK vydala svoje stanovisko k predloženým žiadostiam Ing. Ivana Kubíka s manželkou, následne k žiadosti p. Jozefa Bujňáka (Východniar s.r.o.), žiadosti Ing. Moniky Staroňovej a stanovisko k listu p. Stanislava Pavlusíka. Všetky svoje stanoviská SK predloží písomne OZ a starostke obce Horný Vadičov. Vedenie obce bude písomne na podklade prijatých stanovísk SK adresovať svoje stanoviská jednotlivým žiadateľom v čo najkratšom čase.

Stavebná komisia prijala stanoviská k doručeným žiadostiam. Stanoviská tvoria prílohu k zápisnici a budú doručené k žiadateľom.

- k bodu 11. Informácia o postupe pri riešení technického stavu bytových domov
 - samostatným bodom rokovania SK bola súčasná situácia takmer havarijného technického stavu bytových a nebytových priestorov v dvoch bytových domoch vo vlastníctve a správe obce Horný Vadičov č. 651 a 652. Starostkou obce boli prezentované prijaté opatrenia a postupy pre elimináciu zhoršenia prostredia v uvedených bytových domoch. Predseda SK informoval o komunikácii so ŠFRB s hľadaním najlepšieho riešenia pre získanie finančných prostriedkov.
Stavebná komisia vzala na vedomie informáciu o stave bytových domov 651 a 652 a možnostiach riešenia. Komisia odporúča zistiť možnosti riešenia pri vyhlásení havarijného stavu.

V Hornom Vadičove 09.09.2023

zapísal Jozef Zamiška



OBEC HORNÝ VADIČOV

Obecný úrad Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

V Hornom Vadičove, dňa 04.09.2023

UZNESENIE

stavebnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov

k činnosti a žiadosti „Kaper a spol. „

stavebná komisia Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov, na svojom zasadnutí dňa 04.09.2023 prijala nasledujúce uznesenie:

Stavebná komisia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove odporúča starostke obce, aby bol čo najskôr vykonaný Štátny stavebný dohľad na parcele CKN 2801 v majetku obce a rovnako tak na parcele CKN 1096/2 v k.ú. Horný Vadičov. Stavebná komisia tiež žiada o okamžité zastavenie všetkých ďalších prác.

Odôvodnenie:

Dňa 3.8.2023 bola doručená žiadosť o súhlas na vykonanie terénnych úprav na prístupovej ceste parcela č. CKN 2801 vo vlastníctve obce. Starostka obce 4.8.2023 vydala stanovisko k žiadosti s podmienkami (OcU-324/2023-001). Toto stanovisko prikladáme v prílohe.

Na základe obhliadky na mieste dňa 16.8. a 29.8.2023 bolo členmi stavebnej komisie zistené, že práce vykonané na ceste boli vykonané, avšak nie v súlade s podmienkami stanovenými v stanovisku OcU-324/2023-001. Pri prácach na parcele CKN 2801, k.ú. Horný Vadičov došlo okrem toho k viacerým porušeniam platnej legislatívy. Komisii napríklad neboli napriek žiadosti doručené žiadne doklady o vytýčení sietí, projektová dokumentácia k odvodneniu cesty ani výkres geodetického zamerania.

Stavebná činnosť pri úpravách na parcele CKN 1096/2 je podľa zistení na mieste a vyjadrení jej majiteľov bez povolení a ohlásení. Ohlásené boli len práce na obecnej ceste. Nebola podaná žiadosť o začatie územného konania, žiadosť o výrub drevín na parcelách kde je plánovaná výstavba, žiadosť o uloženie NN prípojky na cudzích pozemkoch, ani žiadne iné dokumenty.

Takáto činnosť, je podľa komisie absolútnym porušením všetkých postupov, ktoré zákony ukladajú a investor resp. majitelia vykonali práce nezákonne. Rovnako tak došlo k nezákonnej činnosti na ostatných parcelách v súvislosti s terénnymi úpravami, výrubom stromov, či položením kábla NN prípojky na pozemkoch cudzích vlastníkov bez ich vedomia a súhlasu.

Hlasovanie:

ZA 6

PROTI 0

ZDRŽAL SA 0

Erich Kadnár
predseda komisie



OBEC HORNÝ VADIČOV

Obecný úrad Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

V Hornom Vadičove, dňa 04.09.2023

UZNESENIE

stavebnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov

k Vyhláške o začatí územného konania o stavebnej uzávere

stavebná komisia Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov, na svojom zasadnutí dňa 04.09.2023 prijala nasledujúce uznesenie:

Stavebná komisia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove odporúča starostke obce v spolupráci so Spoločným stavebným úradom čo najskôr vydať Verejnú vyhlášku o oznámení o začatí územného konania o stavebnej uzávere pre extravilán obce t.j. katastrálne územie Prostredného Vadičova a katastrálne územie Horného Vadičova.

Odôvodnenie:

V súvislosti so zahájením prác na príprave a spracovaní Územného plánu obce, ktorý bol obstaraný v júli 2023. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola uzatvorená zmluva o dielo so spoločnosťou FYM Architecture, s.r.o. dňa 2.8.2023. Tento fakt v súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 50/1976, Zákon o výstavbe 201/2022, Zákon o územnom plánovaní 200/2022 vyhlásenie stavebnej uzávery umožňuje. Stavebná komisia sa pri posudzovaní viacerých žiadostí o vydanie stanoviska k stavebnému povoleniu, resp. žiadostí o vydanie územnoplánovacej informácie, v kontexte lokalít v katastroch, ktoré sú súčasťou územia obce, presvedčila, že je nevyhnutné určiť regulatívy pre využitie jednotlivých častí územia. Usporiadanie stavebnej činnosti a účelového rozvoja častí obce a rovnako tak jej všeobecný rozvoj je možný len po určení jasných pravidiel a naplánovaní.

Hlasovanie:

ZA 6

PROTI 0

ZDRŽAL SA 0

Erich Kadnár
predseda komisie



OBEC HORNÝ VADIČOV

Obecný úrad Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

V Hornom Vadičove, dňa 04.09.2023

STANOVISKO

stavebnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov

k žiadosti Ing. Moniky Staroňovej

stavebná komisia Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov, na svojom zasadnutí dňa 04.09.2023 prijala k žiadosti nasledujúce stanovisko:

Stavebná komisia k doručenému listu prijala nasledovné stanovisko:

V súvislosti so spracovávaním Územného plánu obce a návrhom komisie na vyhlásenie stavebnej uzávery stavebná komisia odporúča žiadateľke podať žiadosť opätovne po ukončení stavebnej uzávery. Na základe schváleného ÚPN bude jasné a presne určené či je v lokalite definovanej v žiadosti možné vydať súhlasné stanovisko pre realizáciu výstavby rekreačných stavieb. Dovoľujeme si pripomenúť aj upresnenie špecifikácie stavieb, ktoré bude musieť tiež spĺňať regulatívy stanovené v ÚPN.

Hlasovanie:

ZA	6	PROTI	0	ZDRŽAL SA	0
----	---	-------	---	-----------	---

Erich Kadnár
predseda komisie



OBEC HORNÝ VADIČOV

Obecný úrad Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

V Hornom Vadičove, dňa 04.09.2023

STANOVISKO

stavebnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov

k žiadosti Jozefa Bujňáka(Východniar, s.r.o.)

stavebná komisia Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov, na svojom zasadnutí dňa 04.09.2023 prijala k žiadosti nasledujúce stanovisko:

Stavebná komisia k doručenému listu prijala nasledovné stanovisko:

V súvislosti so spracovávaním Územného plánu obce a návrhom komisie na vyhlásenie stavebnej uzávery stavebná komisia odporúča žiadateľovi podať žiadosť opätovne po ukončení stavebnej uzávery. Na základe schváleného ÚPN bude jasné a presne určené či je v lokalite definovanej v žiadosti možné vydať súhlasné stanovisko pre realizáciu výstavby rodinných domov. Dovoľujeme si pripomenúť aj upresnenie špecifikácie stavieb, ktoré bude musieť tiež spĺňať regulatívy stanovené v ÚPN.

Hlasovanie:

ZA	5	PROTI	0	ZDRŽAL SA	1
----	---	-------	---	-----------	---

Erich Kadnár
predseda komisie



OBEC HORNÝ VADIČOV

Obecný úrad Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

V Hornom Vadičove, dňa 04.09.2023

STANOVISKO

stavebnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov

k žiadosti Ing. Ivana Kubíka, Csc. s manželkou

stavebná komisia Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov, na svojom zasadnutí dňa 04.09.2023 prijala k predloženej žiadosti nasledujúce stanovisko:

Stavebná komisia odporúča žiadateľovi predložiť geometrické zameranie hraníc jeho pozemku t.j. parcely CKN 483, k.ú. Horný vadičov. Na základe zobrazenia katastrálnych máp ZBGIS by malo byť umiestnenie stavby(rodinného domu) súpisné číslo 390 v dostatočnej vzdialenosti od hranice pozemku.

Keďže pohľad do katastrálnej mapy sa javí ako rozdielny so skutočnosťou navrhuje komisia najskôr preukázanie skutočného stavu zameraním a spracovaním situácie umiestnenia rodinného domu a hranice pozemku s vyznačením vzdialeností certifikovaným geodetom.

Hlasovanie:

ZA 6

PROTI 0

ZDRŽAL SA 0

Erich Kadnár
predseda komisie



OBEC HORNÝ VADIČOV

Obecný úrad Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

V Hornom Vadičove, dňa 04.09.2023

STANOVISKO

stavebnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov

k listu p. Stanislava Pavlusíka

stavebná komisia Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov, na svojom zasadnutí dňa 04.09.2023 prijala k predloženému listu nasledujúce stanovisko:

Parcela vo vlastníctve pisateľa v k.ú. Horný Vadičov EKN 1065 susedí podľa verejne dostupných informácií v katastri z dvoch strán s pozemkami v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku a z jednej strany susedí s parcelou vo vlastníctve p. Márie Minárikovej(EKN 1064). V liste je spomenutá prístupová „obecná“ cesta na parcele CKN 2802/2 v k.ú. Horný Vadičov. Členovia stavebnej komisie priamo na mieste videli súčasný stav tejto cesty. Pôvodne bola tzv. konskou cestou. V súčasnosti ide o cestu neprejazdnú technikou. Pravdepodobne teda dochádza k prejazdu po súkromných parcelách v jej tesnej blízkosti. **Akékoľvek zásahy v súvislosti s terénnymi úpravami na parcele CKN 2802/2, k.ú. Horný Vadičov môžu byť vykonávané len so súhlasom obce resp. stavebným úradom. Rovnako tak aj práce na prístupových komunikáciách k súkromným pozemkom a celý stavebný zámer v riešenej lokalite musí byť riešený v súlade s platnou legislatívou.**

Po dohode s p. Zamiškom nebudú v budúcnosti na obecnom pozemku parkované vozidlá v jeho vlastníctve, resp. vo vlastníctve jeho manželky. Stavebná komisia žiada starostku obce, aby informovala p. Stanislava Pavlusíka o podmienkach využívania obecnej „cesty“.

Hlasovanie:

ZA 6

PROTI 0

ZDRŽAL SA 0

Erich Kadnár
predseda komisie